



PUTUSAN
Nomor 3853 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MULADI MANIK, bertempat tinggal di di Jalan Kalisapu, Nomor 29 C, RT.06, RW.11, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum R. Edi Ismanto, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Sadang, Nomor 44, Gumilir, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022; Pemohon Kasasi I sekaligus Termohon Kasasi II/Tergugat;

L a w a n

EUIS SARIMAYA, bertempat tinggal di Perum Gumilir Indah, Blok 16/17, Nomor 35 A, RT.002, RW.009, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Jend. Gatot Soebroto, Nomor 112, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Termohon Kasasi I sekaligus Pemohon Kasasi II/ Penggugat;

D a n

PT. TRIAGUNG JAYA ABADI, berkedudukan di Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap;
3. Menyatakan secara hukum 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. tanah darat seluas $\pm 2.556 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap yang terletak di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : G.s Nomor 3092/1996
 - Sebelah Selatan : tanah milik Darsiti
 - Sebelah Barat : tanah milik Sandireja dan Rakun
 - Sebelah Timur : tanah milik satiman
 - b. tanah darat seluas $\pm 2.516 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus enam belas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 329 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya Jeruklegi – Wangon (sejalur tanah jalan)
 - Sebelah Selatan : Kali Cuplak
 - Sebelah Barat : tanah milik Bu Juwani
 - Sebelah Timur : tanah milik Bu Maria
- adalah adalah hak milik Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap;
4. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk melaksanakan kewajiban melunasi pinjaman Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap kepada Tergugat

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga keterlambatan / bunga moratoir sebesar 6 % setiap tahun;

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat negara / Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik (ASLI) atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 329 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yaitu tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap dan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 329 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya perlawanan /verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voor raad*);
13. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun itu untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah berkuatannya hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Surat perjanjian tertanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh alm.Budi Hapsoro alias Oey Tjwan / suami Tergugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi, Citia jaya putri / anak Tergugat rekonvensi dan Muladi Manik / Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukumnya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat rekonvensi, Panji / kakak dari alm. Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap dan Muladi Manik / Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



4. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan dua bidang tanah oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Sertifikat Hak Mlik (SHM) Nomor 331 dan Sertifikat Hak Mlik (SHM) Nomor 329 dari a/n. Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap, tanah terletak di Desa Jeruklegi Wetan, kecamatan Jeruk legi, Kabupaten Cilacap, dengan batas- batas :

4.1.sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331, luas 2.556 m² terletak di RT.05 / RW.05, Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : GSN 3092 / 1996;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Darsiti;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Madreja dan Rakun;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sutiman;

4.2.Sertifikat Hak Milik Nomor : 329, luas 2.516 m² terletak di RT.05 / RW.05, Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jeruklegi – wangon;
- Sebelah Selatan : Kali Cuplak;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Juwani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Budi Apsoro dan Raminah;

adalah sah dan tidak melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat rekonpensi / Penggugat konpensi untuk melaksanakan Akta Jual Beli dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi dihadapan Notaris untuk selanjutnya di proses balik nama Sertifikat Hak Mlik (SHM) Nomor 331 dan Nomor 329 dari a/n. Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap menjadi atas nama Muladi Malik / Penggugat Rekonpensi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap;

6. Menyatakan Putusan ini sebagai pengganti untuk perubahan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Sertifikat Hak Mlik (SHM) Nomor 331 dan Nomor 329 dari sebelumnya atas nama Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap menjadi atas nama Muladi Malik / Penggugat



Rekonpensi / Tergugat konpensi, apabila Tergugat rekonpensi / Penggugat konpensi tidak mau melaksanakan proses balik nama;

7. Menyatakan Putusan dalam gugat rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Clp., tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.864.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 62/PDT/2023/PT SMG., tanggal 22 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 63/Pdt.G/2022/PN Clp., tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan, bahwa eksepsi Turut Tergugat/ Turut Terbanding tepat dan beralasan;
2. Mengabulkan karena itu eksepsi Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara/Konpensi:

- Menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 63/Pdt.G/2022/PN Clp., tanggal 21 Desember 2022 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi;

- Menyatakan bahwa Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensi/Rekonpensi

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 1 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kasasi/2023/PN Clp., *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kasasi/2023/PN Clp.,

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



juncto Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang masing masing diterima tanggal 29 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Terbanding / semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 62/Pdt.G/2023/PT Smg., tertanggal 23 Februari 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Clp., tertanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya surat perjanjian tertanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh alm.Budi Hapsoro alias Oey Tjwan / suami Tergugat Rekonpensi, Tergugat rekonpensi, Chintia Wijaya Putri / anak Tergugat rekonpensi dan Muladi Manik / Penggugat Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



3. Menyatakan hukumnya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat rekonsensi, Panji / kakak dari alm. Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap dan Muladi Manik / Penggugat Rekonsensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan dua bidang tanah oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dengan Sertifikat Hak Mlik (SHM) Nomor 331 dan Sertifikat Hak Mlik (SHM) Nomor 329 dari a/n. Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap, tanah terletak di Desa Jeruklegi Wetan, kecamatan Jeruk legi, Kabupaten Cilacap, dengan batas- batas :
 - 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331, luas 2.556 m² terletak di RT.05 / RW.05, Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten cilacap, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : GSN 3092 / 1996
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Darsiti
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Madreja dan Rakun
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sutiman;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 329, luas 2.516 m² terletak di RT.05 / RW.05, Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten cilacap, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jeruklegi – wangon;
 - Sebelah Selatan : Kali Cuplak;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Juwani;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Budi Apsoro dan Raminah;adalah sah dan tidak melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat kompensi / Pembanding / Termohon Kasasi untuk melaksanakan Akta Jual Beli dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat kompensi / Pembanding/ Pemohon Kasasi dihadapan Notaris untuk selanjutnya di proses

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 331 dan Nomor 329 dari a/n. Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap menjadi atas nama Muladi Manik / Penggugat Rekonpensi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap;

6. Menyatakan Putusan ini sebagai pengganti untuk melakukan perubahan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Sertifikat Hak Milik Nomor 331 dan Nomor 329 dari sebelumnya atas nama Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap menjadi atas nama Muladi Manik / Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi, apabila Tergugat rekonpensi / Penggugat konpensi/ Pembanding / Termohon Kasasi tidak mau melaksanakan proses balik nama;
7. Menyatakan Putusan dalam gugat rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dan sampai tingkat Kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi / Terbading / semula Tergugat / Penggugat rekonpensi ini disampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam mengambil putusan;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi / Terbading / semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 62/Pdt/2023/PT Smg., tertanggal 22 Febuari 2023 *Junto* Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 63/Pdt.G/2022/PN Clp., tertanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan Kasasi;



Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

15. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
16. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap ;
17. Menyatakan secara hukum 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - c. tanah darat seluas $\pm 2.556 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap yang terletak di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : G.s Nomor 3092/1996
 - Sebelah Selatan : tanah milik Darsiti
 - Sebelah Barat : tanah milik Sandireja dan Rakun
 - Sebelah Timur : tanah milik satiman
 - d. tanah darat seluas $\pm 2.516 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus enam belas meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 329 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : jalan raya Jeruklegi – Wangon (sejalur tanah jalan)
 - Sebelah Selatan : Kali Cuplak
 - Sebelah Barat : tanah milik Bu Juwani
 - Sebelah Timur : tanah milik Bu Mariaadalah adalah hak milik Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap ;
18. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



19. Menghukum Penggugat untuk melaksanakan kewajiban melunasi pinjaman Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap kepada Tergugat sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga keterlambatan / bunga moratoir sebesar 6 % setiap tahun ;
20. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat negara / Polisi;
21. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik (ASLI) atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 329 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm Budi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap;
22. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
23. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yaitu tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap dan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 329 atas nama Budhi Hapsoro alias Oey Tjwan Hap;
25. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan



dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) ;

26. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya perlawanan /verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voor raad*);
27. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun itu untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
28. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim pada tingkat kasasi berpendapat lain maka Pemohon Kasasi / Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekopensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 18 April dan tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi masing masing tanggal 29 Maret 2023 kontra memori kasasi masing masing pada tanggal 18 April dan tanggal 4 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dapat dikabulkan, oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terbukti adanya sewa menyewa atas objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang, Dalam Eksepsi dengan menghilangkan amar kesatu dan, Dalam Pokok Perkara kesatu menjadi: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **MULADI MANIK** dan **EUIS SARIMAYA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MULADI MANIK** dan Pemohon Kasasi II: **EUIS SARIMAYA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 62/PDT/2023/PT SMG., tanggal 22 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Clp., tanggal 21 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3853 K/Pdt/2023